اتفاقية توريد بين شركة الصفوة للمعدات الصناعية («المورد») وشركة النور للخدمات اللوجستية («المشتري»)

المادة الأولى – محل الاتفاقية: يلتزم المورد بتوريد ثلاثين (30) رافعة شوكية كهربائية وقطع غيارها إلى مستودعات المشتري في الرياض والدمام وجدة، وفقًا للمواصفات الفنية الواردة في الملحق رقم (1) وأوامر الشراء الصادرة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثانية – التسليم والفحص: يتم التسليم خلال ستين (60) يومًا من تاريخ أمر الشراء، ويحق للمشتري فحص المعدات خلال خمسة عشر (15) يومًا من استلامها ورفض أي معدات غير مطابقة للمواصفات.

المادة الثالثة – السعر وشروط الدفع: يدفع المشتري دفعة مقدمة تعادل سبعين في المائة (70%) من قيمة كل أمر شراء عند إصداره، ويُسدَّد المبلغ المتبقي خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التسليم والقبول.

المادة الرابعة – التأخر في السداد: لا تُفرض أي فوائد على المبالغ المتأخرة، ويقتصر حق المورد في حال التأخر في السداد على المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي يثبت أنه لحق به.

المادة الخامسة – الضمان: يضمن المورد خلو المعدات من عيوب التصنيع والمواد لمدة أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ القبول، ويلتزم بإصلاح أي معدات معيبة أو استبدالها على نفقته خلال عشرة (10) أيام عمل من إخطاره بالعيب.

المادة السادسة – المدة والإنهاء: تسري هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ توقيعها ولا تتجدد تلقائيًا، ويحق للمشتري إنهاؤها للمقاضاة بموجب إشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يومًا دون أي غرامة.

المادة السابعة – التعويض: يلتزم المورد بتعويض المشتري والدفاع عنه في مواجهة أي مطالبة من الغير تدعي أن المعدات أو البرمجيات المدمجة فيها تنتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية.

المادة الثامنة – تحديد المسؤولية: تكون مسؤولية المشتري عن أي أضرار تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتصل بها غير محدودة، بما في ذلك الأضرار غير المباشرة والتبعية وخسارة الأرباح، في حين لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمورد عشرة في المائة (10%) من قيمة أمر الشراء المعني.

المادة التاسعة – السرية: يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويستمر هذا الالتزام لمدة ثلاث (3) سنوات بعد انتهائها.

المادة العاشرة – التنازل: لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجبها دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

المادة الحادية عشرة – النظام الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم التجارية في مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتصل بها.